

1500703-86.2022.8.26.0032

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Sérgio Ricardo Biella

Comarca: Araçatuba

Foro: Foro de Araçatuba

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/11/2022

... cometidos na clandestinidade, como o roubo, deve-se valorar a palavra das vítimas. Nesse sentido:

"ROUBO - Palavra da vítima - Valor probante. Nos delitos patrimoniais, pelo geral cometidos na clandestinidade, apenas com a presença dos sujeitos ativo e passivo, é a palavra da vítima relevante para o reconhecimento do autor e serve de base para sua condenação." (TACrimSP - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araçatuba

Foro de Araçatuba

3ª Vara Criminal

Praça Dr. Maurício Martins Leite, 60, Araçatuba-SP - cep 16015-925

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500703-86.2022.8.26.0032 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500703-86.2022.8.26.0032

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Portaria - 2050669/2022 - 1ª DIG-DEIC-DEINTER 10, 17138417 - 1ª DIG-DEIC-DEINTER 10, 2050669 - 1ª DIG-DEIC-DEINTER 10

Autor:

Justiça Pública

Réu:

André Fernando Silva Santos e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Vistos.

ANDRÉ FERNANDO SILVA SANTOS, LUCAS MATHEUS CORRÊA, RODRIGO DA SILVA PEREIRA e BRUNO HENRIQUE RODRIGUES PEREIRA, qualificado nos autos, foram denunciados pelo representante do Ministério Público como incurso nas sanções do artigo 157, § 2º, inciso II e 2º-A, inciso I, c.c. o artigo 29, "caput", e com o artigo 70, "caput",

em concurso material, com o artigo 288, parágrafo único, todos do Código Penal, isto porque, no mês de janeiro de 2022, nesta cidade, associaram-se para o fim específico de cometer crimes com o emprego de arma de fogo; e, porque, no dia 11 de janeiro de 2022, por volta das 20h30, na rua Marcílio Dias, nº. 2000, bairro Jardim Parque Industrial, nesta cidade, conluídos e previamente ajustados, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, subtraíram, em proveito comum, coisa alheia móvel consistente num telefone celular Samsung/Galaxy A12, descrito e avaliado às fls. 66/67 e R\$1.900,00 (um mil e novecentos reais) em dinheiro, pertencente a Laudir Costa Amaral Júnior; e R\$ 1.350,00 (um mil, trezentos e cinquenta reais) em dinheiro pertencente a Roberto Sales Júnior.

A denúncia foi recebida às fls. 158/159.

Citados, os réus apresentaram defesa preliminar (fls. 265/270 - Lucas; fls. 324/329 - Bruno; fls. 350/356 - André; fls. 431/434 - Rodrigo).

Durante a instrução, foram ouvidas duas vítimas, cinco testemunhas de acusação, sendo os réus interrogados (fls. 554/558 e 648/655).

Convertidos os debates orais em apresentação de memoriais, o Representante do Ministério Público requereu a procedência da ação penal, nos exatos termos da denúncia (fls. 728/744). As Is. Defesas, por sua vez, sustentaram a improcedência desta (fls. 745/750 - Bruno; fls. 752/759 - Lucas; fls. 760/780 - André; fls. 781/787 - Rodrigo).

É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência de fls. 05/07, pelos autos de reconhecimento fotográfico de fls. 12 e 13, pelo relatório de investigação de fls. 22/38, pelo laudo pericial no aparelho de telefone celular do réu Rodrigo (fls. 669/691) e cópias de boletins de ocorrência de fls. 682/691, que revela o mesmo "modus operandi" dos réus no cometimento de crimes de roubo.

A autoria também é certa.

A vítima LAUDIR COSTA AMARAL JUNIOR afirmou (fls. 09, 11 e 555) que: "(...)por volta das 20h30min, foram à cidade de Araçatuba buscar uma moto que Laudir havia negociado através do "facebook" de "Daniel de Melo". Após primeiro contato trocaram conversas pelo whatsapp (18-99792-8167) e fecharam o negócio "uma moto CG 125, cor verde, no valor de R\$1.900,00. O endereço do encontro foi passado por aplicativo do celular de Laudir. As vítimas disseram a rua era Marcílio Dias, Travessa Dois, segunda rua à direita. Pararam em referido local, onde havia uma casa com portão azul, sem número. Logo apareceu um rapaz, o mais alto, que se aproximou do veículo e disse para Laudir "vem cá ver a moto". Nesse ínterim o outro indivíduo saiu do meio do mato dizendo "deita no chão que é um assalto e sai do carro". Pediram o dinheiro do "negócio", o celular de Laudir, acima descrito e R\$1350,00, que pertencia à Roberto. Depois da subtração dos valores e do celular, o indivíduo colocou a arma na cabeça dos dois e disse "sente o peso aí". Em seguida disseram para entrarem no carro e irem embora. Ficaram tão assustados que acabaram saindo da cidade rapidamente, pois ficaram com receio de serem seguidos pelos bandidos. (...)ao sair do meio do mato o assaltante já estava em posse de uma arma de fogo a qual apontava para mim como forma de ameaça. Durante o fato os autores se comunicavam entre si, chamando um ao outro por seus nomes, sendo eles, Fernando e o outro Matheus. Ao chegar em casa entrei no meu "Facebook" e procurei por usuários com os referidos nomes na cidade de Araçatuba. Mesmo com milhares de contas em nome

de Matheus não encontrei nenhum que fosse parecido com o assaltante, já ao buscar o nome Fernando achei a conta de "André Fernando" e vendo as fotos reconheci ele como sendo o autor do fato e em algumas imagens de sua inclusive com o mesmo boné usado no assalto além de horas depois postar foto segurando uma quantia de dinheiro." (...). Também reconheceu o réu André durante a audiência de instrução.

A vítima Roberto Sales Júnior afirmou (fl. 10 e 556) que: "(...) foram à cidade de Araçatuba buscar uma moto que Laudir havia negociado através do "facebook" de "Daniel de Melo". Após primeiro contato trocaram conversas pelo whatsapp (18-99792-8167) e fecharam o negócio "uma moto CG 125, cor verde, no valor de R\$1.900,00. O endereço do encontro foi passado por aplicativo do celular de Laudir. As vítimas disseram a rua era Marcílio Dias, Travessa Dois, segunda rua à direita. Pararam em referido local, onde havia uma casa com portão azul, sem número. Logo apareceu um rapaz, o mais alto, que se aproximou do veículo e disse para Laudir "vem cá ver a moto". Nesse ínterim o outro indivíduo saiu do meio do mato dizendo "deita no chão que é um assalto e sai do carro". Pediram o dinheiro do "negócio", o celular de Laudir, acima descrito e R\$1350,00, que pertencia à Roberto. Depois da subtração dos valores e do celular, o indivíduo colocou a arma na cabeça dos dois e disse "sente o peso aí". Em seguida disseram para entrarem no carro e irem embora. Ficaram tão assustados que acabaram saindo da cidade rapidamente, pois ficaram com receio de serem seguidos pelos bandidos. Os ladrões não usaram capuz, no entanto, como o local era bem escuro só conseguiram relatar as características acima descritas." Afirmou que reconheceu fotograficamente, na fase policial, os réus André e Lucas e, pessoalmente, em Juízo, o réu Bruno.

A testemunha TAISMARA DE OLIVEIRA DOS SANTOS afirmou (fls. 72 e 650) que: "(...)sou convivente de RODRIGO DA SILVA PEREIRA há aproximadamente 05 anos, bem como possuo em comum um filho com a idade de 2 anos. Afirmo que RODRIGO já chegou em casa por aproximadamente 3 vezes, com seu amigo BRUNO, na qual é ex-namorado de TAINARA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS, minha irmã, ou seja, meu ex cunhado. Afirmo que RODRIGO juntamente com BRUNO como afirmado anteriormente já esteve em minha casa por 3 oportunidades trazendo consigo dinheiro em espécie, cerca de R\$ 2 mil reais cada ida a minha residência. Afirmo que escutei RODRIGO conversando com BRUNO referente as origens desse montante de dinheiro que eles traziam para casa e ouvia BRUNO dizer que era referente a roubos realizados por ele e por RODRIGO. Que ouvia também que eles combinavam de saírem juntos utilizando-se de uma motocicleta na cor vermelha que RODRIGO possuía, tendo em vista que ela foi vendida por RODRIGO. Que neste momento é me apresentada uma foto de um indivíduo, razão em que confirmo ser a pessoa de BRUNO, bem como o mesmo chama-se BRUNO HENRIQUE RODRIGUES PEREIRA. Que minha irmã TAINARA está separada de BRUNO há aproximadamente 6 meses, bem como possuem um filho de 2 anos de idade. Afirmo que convivia na casa de minha irmã juntamente com RODRIGO desde o final do ano passado (dezembro) e o começo deste ano (janeiro). Afirmo que após mostrar uma foto de um indivíduo de nome LUCAS MATHEUS CORREA, afirmo que não o conheço, bem como não possuo como amigo em redes sociais. Afirmo que conheço a pessoa de ELENILTON RODRIGUES DOS SANTOS DE OLIVEIRA PADILHA, tendo em vista que o mesmo é meu padasto. Que me foi mostrada uma foto de um indivíduo, este ANDRÉ FERNANDO SILVA SANTOS, que sei apenas que meu companheiro RODRIGO o possui como amigo na rede social conhecida como Facebook. Que o nome de usuário de meu marido junto ao „Facebook" é "Rodrigo Silva" e o meu perfil do aplicativo „Facebook" é "Taismara Rodrigues". O meu aparelho celular era um Samsung modelo J4, mas posso afirmar que estou sem aparelho celular há aproximadamente 1 mês. O meu aparelho anterior a esse celular Samsung J4 era um da marca Motorola. Que conheço o perfil de facebook "Daniel de Melo". Que o perfil mencionado "Daniel de Melo" era utilizado pelo meu marido RODRIGO DA SILVA PEREIRA e meu ex cunhado BRUNO. Que RODRIGO utilizava o perfil "Daniel de Melo" no aparelho celular dele. Que não sei dizer o porquê RODRIGO DA SILVA PEREIRA possuía este perfil de "Daniel de Melo", visto que não era ele e sim um perfil „fake". Que não posso afirmar com absoluta certeza se RODRIGO utilizou meu aparelho celular para acessar esse perfil de "Daniel de Melo", mas posso afirmar que RODRIGO tinha acesso ao meu aparelho.

Que apesar de meu marido RODRIGO utilizar meu aparelho de celular nunca vi esse perfil "Daniel de Melo" logado no meu celular. Que não conheço o número de celular 18 99150-5385 registrado como "FRAN" - conta comercial, bem como também não conheço a foto de mencionada "FRAN" do perfil do whatsapp, na qual foi mostrada para minha pessoa nesse momento. Que por fim, meu padrasto ELENILTON vendeu um aparelho celular, com „chip", para o ex-companheiro de minha irmã, ou seja, Bruno Henrique."

A testemunha ELENILTON RODRIGUES DOS SANTOS DE OLIVEIRA PADILHA (fls. 74/75 e 651) afirmou que: "(...) tanto TAINARA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS quanto TAISMARA DE OLIVEIRA DOS SANTOS são filhas de RENATA CRISTINA DE OLIVEIRA, minha esposa. Reconheço que a linha telefônica (18) 9.9792-8167 me pertence, mas esta linha foi bloqueada devido a não ter colocado crédito para fazer uso. Vendi meu celular com o "chip" da linha para a pessoa que conheço apenas pelo prenome de BRUNO. Neste ato como conhecimento que BRUNO trata-se de BRUNO HENRIQUE RODRIGUES PEREIRA, RG 49.277.430, reconhecendo-o inclusive pela fotografia que me foi apresentada. Não sei informar o endereço onde BRUNO possa ser encontrado. Acho que esta linha telefônica esteja bloqueada há pelo menos sete meses. Não tenho participação nisso. Apenas TAIS, filha de RENATA, reside comigo em minha residência, as demais já não residem no mesmo local. Informo que essa linha está atrelada à minha conta na rede social "Facebook". Neste ato me é mostrada uma imagem no relatório de investigação e informo que este já fora usado por mim, mas não estou usando mais essa conta, fazendo uso de outra conta. TAINARA e TAISMARA quase não frequentam minha residência, então não sei informar maiores detalhes de qualquer atividade delas. TAINARA não tem residência fixa e não se informar se ela está namorando alguém, mas sei que TAINARA já namorou com BRUNO. Apresentadas as fotografias dos investigados, informo que desconheço as pessoas de LUCAS e ANDRE, mas afirmo conhecer RODRIGO que é namorado de TAISMARA. Sei que RODRIGO pratica crimes. Quanto a conta da rede social "Facebook" denominada "Daniel de Mello", informo que desconheço e não me recordo de minha esposa RENATA ter comentado qualquer coisa a respeito. Afirmo que não será encontrado em meu celular conversar relacionadas aos roubos apurados, pois em meu celular está habilitada outra linha telefônica, qual seja, (18) 9.9734-4507. Como quase não tenho contato com TAISMARA e TAINARA, não sei informar suas linhas telefônicas. Afirmo desconhecer os pseudônimos de FRANCIELE SALLES e CAIO MORAIS, nomes usados pelos autores para se identificar para as vítimas. Saliento mais uma vez que não tenho participação nisso."

O Delegado de Polícia Dr. Pedro Paulo da Costa Negri (fl. 558) e os Investigadores de Polícia Anderson Cabral da Silva (fl. 557) e Diego Costa Assunção afirmaram que participaram de investigações envolvendo os réus na prática de roubos. O método usado por eles era sempre o mesmo, qual seja: anunciava-se no site "Marketplace" a venda de uma motocicleta, por preço inferior ao de mercado; em seguida, o contato dava-se por meio do aplicativo "Whatsapp"; quando a vítima dirigia-se ao local indicado pelos réu para assumir a posse da moto, era dominado por meio de ameaça de armas de fogo e tinha o numerário combinado subtraído.

Todos os réus, em seus interrogatórios judiciais, negaram a prática delitiva.

Conforme se vê, o conjunto probatório produzido nos autos é coeso e robusto o suficiente para reconhecer a responsabilidade penal dos acusados. As declarações dadas pelas vítimas estão em consonância com os depoimentos das demais testemunhas ouvidas em juízo e corrobora prova indiciária produzida nos autos. É de se observar que, em crimes cometidos na clandestinidade, como o roubo, deve-se valorar a palavra das vítimas. Nesse sentido:

"ROUBO - Palavra da vítima - Valor probante. Nos delitos patrimoniais, pelo geral cometidos na clandestinidade, apenas com a presença dos sujeitos ativo e passivo, é a palavra da vítima relevante para o reconhecimento do autor e serve de base para sua condenação." (TACrimSP - Ap. nº 1.023.801/3 - Limeira - 7ª Câ. - Rel. Juiz José Habice - J. 05.09.96 - v.u.).

"ROUBO - Palavra da vítima - Prova - Relevância - Ocorrência: Tratando-se de delito praticado na clandestinidade, como o roubo, é de dar-se especial relevância a palavra das vítimas, como elemento de prova, desde que não destoe do conjunto probatório e que não se encontre, nos autos, indícios ou provas de que elas pretendam incriminar pessoas inocentes." (TACrimSP - Ap. nº 742.869/8 - 5ª Câmara - Rel. Walter Swensson - J. 19.08.92 - RJDTCRIM 16/149).

E no que tange ao reconhecimento dos réus André, Lucas e Bruno pela vítima Roberto, a jurisprudência já se manifestou no sentido de que eventual descumprimento de formalidade não anula o reconhecimento do acusado. Todavia, no caso concreto, é certo que as vítimas descreveram pormenorizadamente as características do acusado, reconhecendo-o, não havendo, pois, qualquer desrespeito ao art. 226 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. Furto qualificado pela destreza e fraude. Recurso defensivo. Pleito de absolvição por insuficiência probatória. Impossibilidade. Conjunto probatório harmônico e coeso que comprova a materialidade e autoria do delito. Fragilidade do reconhecimento pessoal. Inocorrência. Inobservância do artigo 226, do CPP. Ausência de formalidade que não anula o reconhecimento do acusado. Condenação mantida. Pleito de reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 155, §2º, do Código Penal. Não cabimento. Qualificadora de ordem subjetiva. Dosimetria da pena e regime para o seu cumprimento que não comportam reparos. Negado provimento ao recurso. (TJSP; Apelação 0026752-11.2014.8.26.0554; Relator (a): Leme Garcia; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Santo André - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 19/12/2017; Data de Registro: 19/12/2017).

Por fim, no que tange ao delito de formação de quadrilha, este também restou configurado ante a prova oral produzida. Os vários elementos colhidos, como a descrição do modus operandi, a forma como ocorria a divisão de tarefas e a instauração de inquéritos policiais investigando os réus pela prática de crime idêntico, são suficientes para concluir pela existência de uma organização anterior.

Passo à dosagem da pena.
ANDRÉ FERNANDO SILVA SANTOS

ARTIGO 288, DO CPA LEI 8.069/90: Atento às circunstâncias do artigo 59, caput, do Código Penal, não havendo circunstâncias desfavoráveis ao réu, fixo sua pena no mínimo legal de 01 ano de reclusão. Não havendo agravantes, atenuante, causas de aumento ou de diminuição a serem consideradas, torno definitiva a pena aplicada de 01 ano de reclusão.

ARTIGO 157, § 2º, inciso II e 2º-A, inciso I, DO CP: Atento às circunstâncias do artigo 59, caput, do Código Penal, não havendo circunstâncias desfavoráveis ao réu, fixo sua pena no mínimo legal de 04 anos de reclusão e ao pagamento de 10 dias-multa, no mínimo legal. Reconhecida a qualificadora de concurso de pessoas, majoro a pena em um terço, fixando-a em 05 anos e 04 meses de reclusão e ao pagamento de 13 dias-multa, no mínimo legal. Reconhecida a qualificadora de utilização de arma de fogo, aumento a pena em dois terços, fixando-a em 08 anos 10 meses e 20 dias de reclusão e ao pagamento de 21 dias-multa, no mínimo legal. Reconhecida a figura do concurso formal de crimes, aumento a pena em um sexto, fixando-a e tornando-a definitiva em 10 anos 04 meses e 13 dias de reclusão e ao pagamento de 24 dias-multa, no mínimo legal.

O regime para o desconto da pena corpórea fixada será inicialmente fechado, ante o quantum da pena.

LUCAS MATHEUS CORRÊA

ARTIGO 288, DO CPA LEI 8.069/90: Atento às circunstâncias do artigo 59, caput, do Código Penal, não havendo circunstâncias desfavoráveis ao réu, fixo sua pena no mínimo legal de 01 ano de reclusão. Não havendo agravantes, atenuante, causas de aumento ou de diminuição a serem consideradas, torno definitiva a pena aplicada de 01 ano de reclusão.

ARTIGO 157, § 2º, inciso II e 2º-A, inciso I, DO CP: Atento às circunstâncias do artigo 59, caput, do Código Penal, não havendo circunstâncias desfavoráveis ao réu, fixo sua pena no mínimo legal de 04 anos de reclusão e ao pagamento de 10 dias-multa, no mínimo legal. Reconhecida a qualificadora de concurso de pessoas, majoro a pena em um terço, fixando-a em 05 anos e 04 meses de reclusão e ao pagamento de 13 dias-multa, no mínimo legal. Reconhecida a qualificadora de utilização de arma de fogo, aumento a pena em dois terços, fixando-a em 08 anos 10 meses e 20 dias de reclusão e ao pagamento de 21 dias-multa, no mínimo legal. Reconhecida a figura do concurso formal de crimes, aumento a pena em um sexto, fixando-a e tornando-a definitiva em 10 anos 04 meses e 13 dias de reclusão e ao pagamento de 24 dias-multa, no mínimo legal.

O regime para o desconto da pena corpórea fixada será inicialmente fechado, ante o quantum da pena.

BRUNO HENRIQUE RODRIGUES PEREIRA

ARTIGO 288, DO CP: Atento às circunstâncias do artigo 59, caput, do Código Penal, como o réu apresenta maus antecedentes (certidão de fls. 373/376), aumento a pena em um sexto, fixando-a em 01 ano e 02 meses de reclusão. Como o réu é reincidente (certidão de fls. 373/376), aumento a pena em um sexto, fixando-a em 01 ano 04 meses e 10 dias de reclusão. Não havendo causas de aumento ou de diminuição da pena a serem consideradas, torno definitiva a pena aplicada de 01 ano 04 meses e 10 dias de reclusão.

ARTIGO 157, § 2º, inciso II e 2º-A, inciso I, DO CP: Atento às circunstâncias do artigo 59, caput, do Código Penal, como o réu apresenta maus antecedentes (certidão de fls. 373/376), aumento a pena em um sexto, fixo sua pena em 04 anos e 08 meses de reclusão e ao pagamento de 11 dias-multa, no mínimo legal. Como o réu é reincidente (certidão de fls. 373/376), aumento a pena em um sexto, fixando-a em 05 anos 05 meses e 10 dias de reclusão e ao pagamento de 12 dias-multa, no mínimo legal. Reconhecida a qualificadora de concurso de pessoas, majoro a pena em um terço, fixando-a em 07 anos 03 meses e 03 dias de reclusão e ao pagamento de 16 dias-multa, no mínimo legal. Reconhecida a qualificadora de utilização de arma de fogo, aumento a pena em dois terços, fixando-a em 12 anos 01 mês e 05 dias de reclusão e ao pagamento de 26 dias-multa, no mínimo legal. Reconhecida a figura do concurso formal de crimes, aumento a pena em um sexto, fixando-a e tornando-a definitiva em 14 anos 01 mês e 10 dias de reclusão e ao pagamento de 30 dias-multa, no mínimo legal.

O regime para o desconto da pena corpórea fixada será inicialmente fechado, ante o quantum da pena e por ser o réu reincidente.

RODRIGO DA SILVA PEREIRA

ARTIGO 288, DO CP: Atento às circunstâncias do artigo 59, caput, do Código Penal, como o réu apresenta maus antecedentes (certidão de fls. 386/388), aumento a pena em um sexto, fixando-a em 01 ano e 02 meses de reclusão. Como o réu é reincidente (certidão de fls. 386/388), aumento a pena em um sexto, fixando-a em 01 ano 04 meses e 10 dias de reclusão. Não havendo causas de aumento ou de diminuição da pena

a serem consideradas, torno definitiva a pena aplicada de 01 ano 04 meses e 10 dias de reclusão.

ARTIGO 157, § 2º, inciso II e 2º-A, inciso I, DO CP: Atento às circunstâncias do artigo 59, caput, do Código Penal, como o réu apresenta maus antecedentes (certidão de fls. 386/388), aumento a pena em um sexto, fixo sua pena em 04 anos e 08 meses de reclusão e ao pagamento de 11 dias-multa, no mínimo legal. Como o réu é reincidente (certidão de fls. 386/388), aumento a pena em um sexto, fixando-a em 05 anos 05 meses e 10 dias de reclusão e ao pagamento de 12 dias-multa, no mínimo legal. Reconhecida a qualificadora de concurso de pessoas, majoro a pena em um terço, fixando-a em 07 anos 03 meses e 03 dias de reclusão e ao pagamento de 16 dias-multa, no mínimo legal. Reconhecida a qualificadora de utilização de arma de fogo, aumento a pena em dois terços, fixando-a em 12 anos 01 mês e 05 dias de reclusão e ao pagamento de 26 dias-multa, no mínimo legal. Reconhecida a figura do concurso formal de crimes, aumento a pena em um sexto, fixando-a e tornando-a definitiva em 14 anos 01 mês e 10 dias de reclusão e ao pagamento de 30 dias-multa, no mínimo legal.

O regime para o desconto da pena corpórea fixada será inicialmente fechado, ante o quantum da pena e por ser o réu reincidente.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR os réus ANDRÉ FERNANDO SILVA SANTOS, LUCAS MATHEUS CORRÊA, RODRIGO DA SILVA PEREIRA e BRUNO HENRIQUE RODRIGUES PEREIRA como incurso nas sanções do artigo 157, § 2º, inciso II e 2º-A, inciso I, c.c. o artigo 29, "caput", e com o artigo 70, "caput", em concurso material, com o artigo 288, parágrafo único, todos do Código Penal.

Com exceção do réu Lucas, beneficiado pela decisão de fls. 569/575, os demais réus não fazem jus a aguardarem o trânsito em julgado em liberdade, pois permaneceram custodiados durante a tramitação do presente processo, e agora são condenados ao cumprimento de pena corpórea, em regime inicialmente fechado.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Transitado em julgado, os réus terão seus nomes lançados no livro "Rol dos Culpados".

Os réus arcarão com o pagamento de taxa judiciária fixada em 100 UFESPS, observada a gratuidade.

P.I.C.

Araçatuba, 25 de novembro de 2022.

SÉRGIO RICARDO BIELLA
JUIZ DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA